



T-104
2022

توصيف المقرر الدراسي

اسم المقرر: المسؤولية الجزائية
رمز المقرر: 2-2003852
البرنامج: الماجستير في القانون
القسم العلمي: الأنظمة
الكلية: الشريعة والأنظمة
المؤسسة: جامعة الطائف
نسخة التوصيف: الثانية
تاريخ آخر مراجعة: 1 / 11 / 1443



الصفحة	المحتوى
3	أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي
3	1. الوصف العام للمقرر
3	2. الهدف الرئيس للمقرر
3	ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها
4	ج. موضوعات المقرر
4	د. أنشطة تقييم الطلبة
5	هـ. مصادر التعلم والمرافق
5	1. قائمة المراجع ومصادر التعلم
5	2. المرافق والتجهيزات المطلوبة
5	و. تقويم جودة المقرر
5	ز. اعتماد التوصيف

أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

التعريف بالمقرر الدراسي									
1. الساعات المعتمدة:					ساعتان				
2. نوع المقرر									
أ. متطلب جامعة		متطلب كلية		متطلب تخصص		√		متطلب مسار	
ب. إجباري		√		اختياري					
3. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر					السنة الثانية - المستوى الخامس				
4. الوصف العام للمقرر									
يتناول هذا المقرر بصفة عامة تعريف المسؤولية الجنائية وتوضيح الأسس التي تقوم عليها ، وبيان المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي والشخص المعنوي ، وبيان أسباب الإباحة وموانع المسؤولية ، مع ذكر تطبيقات قضائية للمسؤولية الجنائية .									
5. المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) لا يوجد									
6. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) لا يوجد									

7. الهدف الرئيس للمقرر

يهدف هذا المقرر إلى أن يتعرف الطالب/ الطالبة على جملة من القواعد الكلية التي تحكم المسؤولية الجنائية، وذلك وفق ما تقضي به الشريعة الإسلامية، وأنظمة المملكة العربية السعودية، في إطار منهج مقارنة مع ما تعتمده التشريعات الوضعية في هذا الشأن. وعلى ذلك يتعين على الطالب/ الطالبة أن تحيط بالأساس الذي تقوم عليه المسؤولية الجنائية عبر مراحل تطورها، والإلمام كذلك بالعناصر التي تتشكل منها المسؤولية الجنائية، ثم الوقوف على الأسباب التي قد ترفع عن الجاني المسؤولية، وذلك من خلال بيان ما يسمى بعوارض أو موانع المسؤولية الجنائية. وسوف يختتم هذا المقرر باستعراض نموذجاً واحد أو عدة نماذج من تطبيقات المسؤولية الجنائية على أحد الإشكاليات الجنائية المعاصرة.

1. نمط التعليم

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
1	تعليم اعتيادي	$30 = (15 \times 2)$ ساعة	100%
2	التعليم الإلكتروني	-	-
3	التعليم المدمج • التعليم الاعتيادي • التعليم الإلكتروني	-	-
4	التعليم عن بعد	-	-

2. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
1	محاضرات	$30 = (15 \times 2)$ ساعة	100%
2	معمل أو إستوديو	-	--
3	ميداني	-	-
4	دروس إضافية	-	-
5	أخرى	-	-
	الإجمالي	30	100%

ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	أن يشرح الطالب المصطلحات	1ع	المحاضرة، الحوار،	الاختبارات النظرية،

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج ج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
	القانونية الواردة في هذا المقرر.		المناقشة الجماعية	تقييم الواجبات
1.2	أن يعرف الطالب الأنظمة المتعلقة بالمسؤولية الجزائية وما يجري عليها من تصرفات قانونية في ل النظام السعودي .	2ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	تقييم التكاليفات
1.3	أن يذكر الطالب أوجه الفرق بين أسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجزائية وتقسيم كل منهما.	3ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	تقييم التكاليفات
1.4	أن يتعرف الطالب على الأحكام القانونية المتعلقة بالمسؤولية الجزائية في النظام السعودي والأنظمة المقارنة .	4ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	تقييم التكاليفات
2.0	المهارات			
2.1	أن يُطبق الطالب القواعد القانونية تطبيقاً يتفقُ وصحيح القانون.	1م	العصف الذهني	الاختبارات النظرية
2.2	أن يُقارن الطالب بين القوانين المقارنة بما يخص المسؤولية الجزائية.	2م	المحاضرة	اختبار + الأعمال الفصلية
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	أن يُقدم الطالب طرُقاً حديثة وإبداعية ومبتكرة في القضايا القانونية المعروضة عليه ذات الصلة بالمقرر .	1ق	المُحاضرات	بطاقة الملاحظات
3.2	أن يُشارك الطالب بفاعلية في تحقيق رؤية المملكة 2030م.	3ق	العمل الجماعي	التقييم الصفي

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
---	-----------------	----------------------------

1	نظرية الجريمة (تعريف الجريمة ، وموضوعها وأشخاصها)	2
2	أنواع الجرائم وتصنيفها	2
3	أركان الجريمة (الركن المادي، تعريفه، عناصره، الشروع في القانون)	2
4	الركن المعنوي وصوره (القصد الجرمي، الخطأ)	2
5	الشخص المجرم	2
6	المساهمة في الجريمة (الفاعل الأصلي، الشريك بالمباشرة، الفاعل المعنوي)	2
7	التسبب في الجريمة (صوره، وشروط الاشتراك بالتسبب)	2
7	الاختبار النصفى	ساعة واحدة 1
8	أساس المسؤولية الجنائية في القانون الوضعي	
9	أولاً: في القانون الوضعي: مقومات المسؤولية الجنائية	
10	(أ- الأهلية الجنائية، ب- عناصر المسؤولية الجنائية: عنصر الادراك وعنصر الحرية)	
11	النظرية العامة للمسؤولية الجنائية في الفقه الاسلامي	2
12	أولاً: المسؤولية والفعل المادي (أ- علاقة السببية ب- المسؤولية عن فعل الغير)	2
13	ثانياً: المسؤولية والجانب المعنوي (أ- القصد الجنائي ب- القصد العام والقصد الخاص)	2
14	موانع المسؤولية الجنائية واسباب الإباحة	2
15	أولاً- عوارض المسؤولية الجنائية والتفريق بينها: موانع المسؤولية وموانع العقاب وأسباب الإباحة	2
16	ثانياً- موانع المسؤولية الجنائية :	2
17	أ- الإكراه وحالة الضرورة	ب- السكر
18	ج- الجنون	د- صغر السن
19	ثالثاً : أسباب التبرير (الإباحة):	2
20	1- استعمال الحق وأداء الواجب. 2- الدفاع الشرعي.	2
21	3- رضا المجني عليه.	2

	4-إجازة الشرع: التأديب، التطبيب، الألعاب الرياضية.	
15	نماذج من المسؤولية الجنائية بالتطبيق على أحد الإشكاليات الجنائية المعاصرة المسؤولية الجزائية عن جرائم النشر في التشريع الكويتي فارس المطيري (تطبيق على القانون السعودي)	2
16	الاختبار النهائي	
30 ساعة	المجموع	

د. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
1	إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي	بين الأول والخامس عشر	10%
2	الاختبار الدوري	السابع	30%
3	عقد الاختبار النهائي	السادس عشر	60%

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره

ه. مصادر التعلم والمرافق:

1. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر	الأحكام العامة للنظام الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون، د.عبد الفتاح مصطفى الصفي، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2021م، 1442هـ
المراجع المساندة	الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي، د.محمد أبوزهرة الفقه الجنائي الاسلامي "الجريمة"، د محمود نجيب حسني، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2018م، 1440هـ شرح قانون العقوبات القسم العام، د محمود نجيب حسني، الطبعة العاشرة، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية 2022م، 1443هـ. أصول الحق في العقاب (الدعائم الفلسفية - صور رد الفعل العقابي - كيفية الاقتضاء)، د. أحمد لطفي السيد مرعي، ط3، دار النهضة العربية، 2006م النظام الجنائي السعودي القسم العام (نظرية الجريمة والعقوبة)، طبعة 1444هـ- 2023م، د. زكي محمد شناق، مكتبة الشقري

المواد الالكترونية ومواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي
وغيرها www.adaleh.com

المصادر الإلكترونية

أخرى

2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية (القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العرض، قاعات المحاكاة ... إلخ)	القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب
التجهيزات التقنية (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)	جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	-----

و. تقويم جودة المقرر:

مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقويم
فاعلية التدريس	الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس	غير مباشر
فاعلية طرق تقييم الطلاب	الطلاب	غير مباشر
مصادر التعلم	أعضاء هيئة التدريس	مباشر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	أعضاء هيئة التدريس	مباشر
أخرى	-	-

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها).
طرق التقويم (مباشر وغير مباشر).

ز. اعتماد التوصيف:

جهة الاعتماد	قسم الأنظمة
رقم الجلسة	الثانية
تاريخ الجلسة	1443/11/1هـ

